

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
14583/2557

เดอะ โคคา - โคล่า คอมปานี
กรมทรัพย์สินทางปัญญา

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 6 (1), มาตรา 7 วรรคสอง (2), มาตรา 17 (1), มาตรา 17 (2)

เครื่องหมายการค้า ที่โจทก์ขอจดทะเบียนนั้นเป็นคำที่ใช้ประกอบกัน โดยใน
ส่วนคำว่า COKE และ โค้ก มีลักษณะบ่งเฉพาะที่โจทก์ใช้มานานจนเป็นที่รู้จักแพร่
หลายอยู่แล้ว ส่วนคำว่า ZERO แม้จะมีความหมายว่า ศูนย์ หรือไม่มีค่า และคำว่า ซี
โร่ เป็นคำที่เลียนมาจากคำว่า ZERO ดังกล่าวทำให้มีความหมายเช่นเดียวกันก็ตาม
แต่เมื่อนำคำว่า ZERO และ ซีโร่ มาใช้ประกอบคำว่า COKE และ โค้ก ลักษณะการ
ใช้และความหมายคำดังกล่าวยังไม่ถึงกับทำให้มีความหมายโดยตรงว่าเป็นเครื่องดื่ม
ปราศจากน้ำตาล ส่วนการที่โจทก์อาจโฆษณาว่าผลิตภัณฑ์ที่โจทก์ใช้
เครื่องหมายการค้านี้ไม่มีส่วนผสมน้ำตาล ก็เป็นเพียงการโฆษณาสื่อสารให้ผู้บริโภค
ทราบถึงลักษณะของสินค้าเครื่องดื่มของโจทก์ต่างหากจากความหมายของคำดัง
กล่าว คำว่า ZERO และ ซีโร่ เป็นเพียงคำหรือถ้อยคำที่อาจถึงถึงลักษณะหรือ
คุณสมบัติของสินค้าก็ด้วยการเทียบเคียงและโฆษณาประกอบ ไม่ถึงขนาดเป็นคำที่
ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าจำพวก 32 ที่โจทก์ขอจดทะเบียนไว้โดยตรง
จึงมีลักษณะบ่งเฉพาะตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 6 (1)
ประกอบมาตรา 7 วรรคสอง (2) และไม่จำเป็นต้องให้โจทก์แสดงการปฏิเสธไม่ขอถือคำ
ว่า ZERO และ ซีโร่ เป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวหรือปฏิเสธอย่างอื่นตามมาตรา 17

(1) และ (2) เพราะนอกจากเครื่องหมายของโจทก์มีลักษณะบ่งเฉพาะทุกส่วนแล้ว คำว่า ZERO และ ซีโร่ ดังกล่าวนี้นักคนอื่นก็อาจนำไปใช้หรือประกอบคำอื่นในเครื่องหมายการค้าของตนเพื่อขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ตราบเท่าที่ไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ดังกล่าวนั้นอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือเป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่พึงรับจดทะเบียนได้ตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 6 ประการอื่น

โจทก์ฟ้อง ขอให้พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า กับมีคำสั่งให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำขอเลขที่ 697611 ของโจทก์

จำเลยให้การ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษายกฟ้อง ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ว่า เครื่องหมายการค้า ที่โจทก์ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะอันพึงรับจดทะเบียนได้หรือไม่ เห็นว่า เครื่องหมายการค้าคำว่า ที่โจทก์ขอจดทะเบียนนั้นเป็นคำที่ใช้ประกอบกัน

โดยในส่วนของคำว่า COKE และ โค้ก มีลักษณะบ่งเฉพาะที่โจทก์ใช้มานานจนเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายอยู่แล้ว ส่วนคำว่า ZERO แม้จะมีความหมายว่า ศูนย์ หรือไม่มีค่า และคำว่า ซีโร่ เป็นคำเลียนมาจากคำว่า ZERO ดังกล่าวทำให้เข้าใจว่ามีความหมายเช่นเดียวกันก็ตาม แต่เมื่อนำคำว่า ZERO และ ซีโร่ มาใช้ประกอบคำว่า COKE และ โค้ก ก็เพียงพอจะทำให้สาธารณชนทั่วไปเข้าใจเป็นทำนองว่าเครื่องต้มของโจทก์มีส่วนผสมอย่างใดอย่างหนึ่งน้อยหรือไม่มีเลย โดยส่วนผสมดังกล่าวไม่แน่ว่าจะต้องเป็นน้ำตาลเสมอไป เนื่องจากไม่มีคำว่าน้ำตาลเพื่อให้เข้าใจได้ว่าเป็นเครื่องต้มที่ไม่มีน้ำตาลโดยเฉพาะเจาะจง โดยลักษณะการใช้และความหมายของคำดังกล่าวยังไม่ถึงกับทำให้มีความหมายโดยตรงว่าเป็นเครื่องต้มปราศจากน้ำตาล ส่วนการที่โจทก์อาจโฆษณาว่าผลิตภัณฑ์ที่โจทก์ใช้เครื่องหมายการค้านี้มีส่วนผสมน้ำตาล ก็เป็นเพียงการโฆษณาสื่อสารให้ผู้บริโภคทราบถึงคุณลักษณะของสินค้าเครื่องต้มของโจทก์อันเป็นการทำให้ผู้บริโภคทราบคุณลักษณะสินค้าโดยการโฆษณาต่างหากจากความหมายของคำว่า ZERO หรือ ซีโร่ ซึ่งตามลำพังความหมายของคำดังกล่าวไม่ทำให้เข้าใจโดยตรงดังเช่นการโฆษณา ดังนั้นคำว่า ZERO หรือ ซีโร่ ที่โจทก์ใช้ในเครื่องหมายการค้าของโจทก์และนำมาขอจดทะเบียนนี้ แม้เป็นคำที่อาจทำให้มีคนคาดเดาได้ว่าสินค้าของโจทก์มีส่วนผสมบางอย่างก็ตาม แต่ก็ไม่ใช่ชัดหรือเจาะจงว่าต้องเป็นกรณีไม่มีส่วนผสมของน้ำตาลโดยเฉพาะ และจะเข้าใจเช่นนั้นก็โดยอาศัยการโฆษณาต่างหาก จึงเป็นเพียงคำหรือถ้อยคำที่อาจเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าก็ด้วยการเทียบเคียงและโฆษณาประกอบ ไม่ถึงขนาดเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าที่โจทก์ขอจดทะเบียนไว้โดยตรง และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 7 วรรคสอง (2) บัญญัติถึงคำหรือข้อความที่มีลักษณะบ่งเฉพาะต้องไม่ได้เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้านั้นโดยตรง เมื่อคำว่า COKE ZERO หรือ โค้กซีโร่ ในเครื่องหมายการค้าของโจทก์นี้ ไม่ใช่คำหรือข้อความที่เล็งถึงลักษณะและคุณสมบัติของสินค้าที่โจทก์ขอจดทะเบียน

โดยตรงดังกล่าวมาข้างต้น จึงมีลักษณะบ่งเฉพาะที่นายทะเบียนพึงรับจดทะเบียนได้ ตามมาตรา 6 (1) ประกอบมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และ ไม่จำเป็นต้องให้โจทก์แสดงการปฏิเสธไม่ขอถือคำว่า ZERO และ ซีโร่ เป็นสิทธิของตน แต่ผู้เดียวหรือปฏิเสธอย่างอื่นตาม มาตรา 17 (1) และ (2) เพราะนอกจาก เครื่องหมายการค้าของโจทก์มีลักษณะบ่งเฉพาะทุกส่วนแล้ว คำว่า ZERO และ ซีโร่ ดังกล่าวนี้นบุคคลอื่นก็อาจนำไปใช้หรือใช้ประกอบคำอื่นในเครื่องหมายการค้าของตน เพื่อขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ตราบเท่าที่ไม่เหมือนหรือคล้ายกับ เครื่องหมายการค้าคำว่า ของโจทก์จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดใน ความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า หรือเป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่พึงรับ จดทะเบียนได้ตามมาตรา 6 ประการอื่น กรณีจึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ของโจทก์ ว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์มีลักษณะบ่งเฉพาะจากการใช้ตามพระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 7 วรรคท้าย อีกต่อไป เพราะไม่ทำให้ผลคดี เปลี่ยนแปลง ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษา ยกฟ้องโจทก์นั้น ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ ไม่เห็นฟ้องด้วย อุทธรณ์ของโจทก์ฟังขึ้น

พิพากษากลับว่า ให้เพิกถอนคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ พณ 0704/24588 ลงวันที่ 11 กันยายน 2551 และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการ เครื่องหมายการค้าที่ 508/2553 และให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าดำเนินการ ตามคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ 697611 ของโจทก์ต่อไป ค่าฤชา ธรรมเนียมทั้งสองศาลให้เป็นพับ

(รัชพันธ์ ประพุทธนิติสาร-นวนน้อย ผลทวี-ปริญญา ดีผดุง)

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง - นายพีระเดช ไตรรัตน์ธนวงศ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นทป55/2555

ต้น

หมายเหตุ